

ALLEGATO

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI MONTEPAONE, GASPERINA, MONTAURO, SQUILLACE E STALETTI' PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA AL CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) CALABRIA

L'anno 2021, il giorno (...) del mese di (....) con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA il Comune di MONTEPAONE, (P.I. 00297260796), rappresentato da Mario MIGLIARESE, Sindaco pro-tempore del Comune di Montepaone, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

il Comune di GASPERINA, (P.I. 00182150797), rappresentato da Gregorio GALLELLO, Sindaco pro-tempore del Comune di Gasperina, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

il Comune di MONTAURO, (P.I. 00327310793), rappresentato da Giancarlo CERULLO, Sindaco pro-tempore del Comune di Montauro, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

il Comune di SQUILLACE, (P.I. 00182160796), rappresentato dal Pasquale MUCCARI, Sindaco pro-tempore del Comune di Squillace, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

E

il Comune di STALETTI', (P.I. 00168290799), rappresentato da Alfonso MERCURIO, Sindaco pro-tempore del Comune di Staletti, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente rappresentato;

PREMESSO:

CHE l'art.6 del D.Lgs. 30/5/2011, recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha introdotto l'istituto dei "CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO" (CIS), in sostituzione del previgente istituto dell'Intesa istituzionale di programma;

CHE i Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) sono atti negoziali sottoscritti dal Ministro per la Coesione Territoriale, d'intesa con il Ministro dell'Economia e Finanze e da altre amministrazioni competenti, volti a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, disciplinati dal richiamato art. 6 del D. Lgs. 88/2011 che regola le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali e sono finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, dalle risorse

del Piano di Azione e Coesione (PAC) e da ulteriori fonti finanziarie nell'ottica della programmazione unitaria;

CHE per valorizzare i contratti istituzionali di sviluppo, da ultimo, il D.L. n. 91/2017, all'articolo 7, ha previsto che, per accelerare l'attuazione di interventi complessi, definiti dalla norma come "aventi natura di grandi progetti" ovvero di "investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee", sia il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno ad individuare gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento(UE) n. 1303/2013;

CHE per l'attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo è stata individuata la Società Pubblica INVITALIA SpA quale Soggetto attuatore e Stazione Appaltante/Centrale Unica di Committenza;

CHE le proposte, opportunamente redatte secondo le informazioni richieste dalla scheda progettuale predisposta dovranno essere inviate alla Regione stessa, che svolgerà un'azione di coordinamento e una preselezione degli interventi che tenga conto dell'armonizzazione con la propria programmazione.

CHE il termine per la presentazione da parte degli enti territoriali delle proposte progettuali alla Regione nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo "Calabria" è stato da ultimo prorogato al 15 dicembre 2021.

CHE sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero per il Mezzogiorno e da INVITALIA SpA da ultimo nella riunione pre-tavolo del CIS Calabria e dalla nota della Regione Calabria Prot. n. 482486 del 08/11/2021 sono state fornite le indicazioni per la formulazione delle proposte progettuali da inserire nella scheda appositamente predisposta;

Atteso che il CIS:

- è uno strumento di fondamentale importanza per consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico nei territori delle Regione;

- ha come obiettivo prioritario quello di individuare preliminarmente tutte le attività delle amministrazioni interessate e le modalità attuative che consentano di coordinare e accelerare la realizzazione degli investimenti;

Considerato che il C.I.S. è attivato dal Ministro per il Sud che, per la realizzazione del progetto strategico, si avvale dell'Agenzia per la Coesione territoriale e di Invitalia come soggetto attuatore, e condivide con la cabina di coordinamento prevista dall'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 189/2016 (costituita dai Presidenti delle Regioni e da un rappresentante dei comuni per ciascuna Regione, designato dall'ANCI):

- gli ambiti di intervento, in coerenza con gli obiettivi dello sviluppo socio-economico e le priorità individuate nell'ambito delle aree tematiche per le politiche di coesione;

- il format per la presentazione delle schede intervento sarà unico e consentirà di verificare anche eventuali modalità di attuazione integrata con altri interventi già finanziati o in corso di realizzazione.

Considerato, altresì, che:

-La norma ha previsto l'istituzione del CIS per il coordinamento strategico e l'attuazione integrata degli interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori interessati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo "Calabria" gli ambiti di intervento del CIS saranno prioritariamente i seguenti:

1. Ambiente, risorse naturali, riqualificazione urbana
2. Cultura e minoranze etno-linguistiche (greco, occitano, arbëreshë)
3. Turismo enogastronomico, sportivo e religioso
4. Trasporti e mobilità sostenibile

-Nella valutazione delle proposte di intervento si terrà inoltre conto delle seguenti priorità:

- a) impatto sociale e sull'occupazione, in particolare femminile e giovanile e per il reinserimento al lavoro dei disoccupati di lunga durata;
- b) complementarità e integrazione rispetto ad altri investimenti già finanziati, in corso di realizzazione o già realizzati;
- c) cantierabilità, da intendersi come tempi stimati per l'effettivo avvio dei lavori;
- d) creazione di partnership, forme di rete o di aggregazione tra i soggetti coinvolti;
- e) impatto di sistema, nell'integrazione tra gli investimenti pubblici e lo stimolo all'iniziativa privata;
- f) impatto e sostenibilità ambientale;

-le Regioni trasmetteranno le proposte di intervento fungendo da aggregatore delle schede progetto veicolate dagli enti territoriali di prossimità;

-la finalizzazione delle risorse verterà sul ricevimento di tutte le schede progetto inviate da parte delle Regioni interessate e la successiva predisposizione di una graduatoria che tenga conto dei criteri di eleggibilità nonché del criterio di riparto tra le regioni;

-Invitalia e Agenzia per la coesione verificheranno le proposte presentate per le successive valutazioni del Ministro, d'intesa con la cabina di coordinamento;

- che, in vari incontri avuti presso la sede del Comune di Montepaone, gli Enti aderenti al presente accordo hanno manifestato la volontà di realizzare congiuntamente gli interventi partecipando unitariamente al bando CIS;

- che l'art. 15 della Legge 07.08.1990 n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che pertanto è a tale strumento che risulta possibile fare ricorso per formalizzare i rapporti tra gli Enti in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

Con il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 15 della Legge n.241/1990, si stabiliscono criteri e modalità con cui i Comuni di Montepaone, Gasperina, Montauro, Squillace e Staletti procedono alla realizzazione congiunta del progetto di seguito specificato: **"ITINERARI OLISTICI NELLE TERRE DI CASSIODORO"**, finanziati con le risorse messe appositamente a disposizione dal

Contratto Istituzionale di Sviluppo. La finalità dell'accordo è quella di attivare una forma di cooperazione tra Enti che consenta la realizzazione dei progetti medesimi con lo scopo di produrre servizi innovativi per lo sviluppo del turismo sostenibile e delle molteplici attività sportive e ricreative ad esso collegato, oltre che la valorizzazione culturale dei borghi storici e delle bellezze naturalistiche con una particolare attenzione alla creazione di occupazione, anche giovanile per la gestione dei nuovi servizi.

ART. 2 - RAPPORTI RECIPROCI

Il Comune di Montepaone, già individuato quale Capofila del progetto denominato “**ITINERARI OLISTICI NELLE TERRE DI CASSIODORO**”, viene confermato capofila ed attuatore dei progetti di cui all'art. 1, che rappresentano una estensione ed implementazione in termini di servizi del progetto originario.

In particolare curerà:

- a) La predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica comprendente gli interventi da realizzare nei singoli Comuni secondo le indicazioni fornite dagli stessi;
- b) La richiesta e ottenimento del Codice CUP;
- c) La presentazione delle relative schede progetto intercomunali al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Calabria” per gli interventi sopra individuati;
- d) La predisposizione, in caso di finanziamento, della documentazione di gara da trasmettere alla Centrale di Committenza istituita presso il Comune di Montepaone ai fini dell'affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (S.I.A.) e dei successivi lavori;
- e) La stipula dei contratti di appalto con gli Operatori Economici che risulteranno aggiudicatari delle procedure di gara di cui al precedente punto d);
- f) All'acquisizione dei necessari pareri e nulla osta degli enti interessati, anche mediante convocazione di apposita Conferenza dei Servizi;
- g) Il recepimento e la gestione delle risorse finanziarie derivanti dall'ammissione a finanziamento degli interventi;
- h) La presentazione delle domande relative alle eventuali richieste di anticipo delle spese (laddove previsto);
- i) I pagamenti da corrispondere agli Operatori Economici che interverranno alla realizzazione degli interventi;
- j) La rendicontazione delle spese sostenute, come risultanti dagli Stati di Avanzamento Lavori che saranno redatti dalla Direzione Lavori incaricata;
- k) Ogni altra attività necessaria ai fini della buona riuscita del progetto non altrimenti attribuita.

Gli altri Comuni partecipanti, si impegnano a:

- a) Fornire, su richiesta del Comune di Montepaone, la necessaria documentazione utile all'attuazione dei progetti in ogni sua fase (predisposizione, approvazione, realizzazione, rendicontazione);
- b) Fornire assistenza e collaborazione al Comune Capofila, tramite il proprio personale in servizio, in funzione delle necessità e dell'avanzamento delle singole fasi delle opere;

c) Ogni altra attività necessaria ai fini della buona riuscita dei progetti.

Art. 3 – APPROVAZIONE, EFFETTI E DURATA

Il presente Protocollo di Intesa viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti (o loro delegati) delle Amministrazioni interessate. Lo stesso resta vincolante per il Comune Capofila e per gli altri Comuni aderenti, che assumono ciascuno l'impegno, in caso di finanziamento, a realizzarli nei modi e nei tempi indicati dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Calabria". L'accordo, dalla data della sua sottoscrizione, avrà durata pari a quella prevista dalla specifica disciplina del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) "Calabria".

ART. 4 – CONTROVERSIE

Gli Enti sottoscrittori si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente Protocollo di Intesa. Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Protocollo di Intesa, che non venga definita bonariamente, sarà devoluta all'organo territorialmente competente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 5 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, è sottoscritto per approvazione dalle parti con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, da effettuarsi nella propria sede di competenza. La data del presente Protocollo sarà quella corrispondente al giorno di avvenuta sottoscrizione dell'ultimo firmatario. Le spese relative alla registrazione, quando richiesta, faranno carico alla parte richiedente. Si dà atto che il presente accordo è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si richiamano le norme di legge vigenti in materia e le norme del codice civile in quanto applicabili. Per eventuali controversie il foro competente sarà quello di Catanzaro.

Per il Comune di MONTEPAONE: IL SINDACO - Mario MIGLIARESE

Per il Comune di GASPERINA: IL SINDACO – Gregorio GALLELLO

Per il Comune di MONTAURO: IL SINDACO – Giancarlo CERULLO

Per il Comune di SQUILLACE: IL SINDACO – Pasquale MUCCARI

Per il Comune di STALETTI': IL SINDACO – Gregorio MERCURIO